

¿Es violencia laboral o es dirección legítima?

Tarjeta de consulta rápida para quien tiene personal a su cargo o recibe una queja.

¿Cómo se usa? No es un formulario que haya que entregar a nadie. Téngala a mano cuando le llegue una situación y no sepa cómo nombrarla. Sirve para decidir si lo que tiene delante es un problema de conducta que la ley ya nombra, o el ejercicio normal de dirigir un equipo.

NO es violencia

- Dirigir y organizar el trabajo
- Exigir resultados
- Evaluar el desempeño
- Señalar un error con evidencia
- Aplicar una sanción prevista, tras un proceso

Sí cruza la línea

- Cuando hay **abuso de poder**
- y ese abuso **produce daño** a la autoestima, la salud, la integridad, la libertad o la seguridad de la persona

Hacen falta los dos elementos, no uno solo.

Lo que la ley nombra expresamente como violencia laboral

- Negativa ilegal a contratar, o a respetar la permanencia y las condiciones de trabajo
- Amenazas
- Humillaciones
- Impedir el periodo de lactancia
- Descalificar el trabajo realizado
- Intimidación
- Explotación
- Discriminación por condición de género

La misma norma remite además a las conductas previstas en la Ley Federal del Trabajo, que es donde entra el hostigamiento y el acoso sexual.

Los dos criterios que más se confunden

Hostigamiento

Hay **subordinación real** de la víctima frente a quien agrede.

Acoso sexual

No hay subordinación, pero sí un ejercicio abusivo del poder. La diferencia no está en la gravedad, sino en la jerarquía.

Acoso laboral (mobbing)

Exige una **serie** de conductas. Un acto aislado no lo constituye.

Violencia laboral

Puede consistir en **un solo evento dañino**, y también en una omisión.

FRACCIÓN XII

Realizar actos de hostigamiento o acoso sexual está prohibido.

FRACCIÓN XIII

Permitirlos o tolerarlos está prohibido por separado. Saber y no actuar también incumple, aunque nadie haya presentado queja formal.

La multa es la misma para quien lo comete y para quien lo tolera: de **250 a 5,000 UMA**. Con el valor de 2026, de **\$29,327.50 a \$586,550.00**.

Fuentes. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, arts. 10, 11 y 13 (DOF 15-01-2026). Ley Federal del Trabajo, arts. 3o Bis, 51 fr. II, 133 fr. XII y XIII, y 994 fr. VI (DOF 14-05-2026). Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 1a. CCLII/2014 (10a.), registro digital 2006870, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, julio de 2014, t. I, p. 138. Valor de la UMA 2026: \$117.31 diarios (INEGI, comunicado de prensa 1/26, 8 de enero de 2026).

Alcance. La LGAMVLV protege a mujeres, adolescentes y niñas, y los deberes de sus artículos 14 y 15 recaen sobre los tres órdenes de gobierno. Para un centro de trabajo privado, la obligación vinculante es la Ley Federal del Trabajo.